附件

巴马弄坤采石场“12·5”事故调查报告

2019年12月5日15时左右，巴马弄坤采石场挖掘机驾驶员陈园业在采石场复垦工作面台阶进行排险作业时，台阶边沿突然垮塌，致使陈园业与挖掘机从台阶翻落至工作面坡脚，造成陈园业受重伤经抢救无效死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》（主席令第十三号）、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等有关法律法规的规定，巴马瑶族自治县人民政府于2019年12月6日批准成立了由自治县人民政府赵岱雷副县长任组长，自治县人民政府办公室、应急管理局、公安局、自然资源局、市场监督管理局、人力资源和社会保障局、工业信息化和商务局以及总工会等部门人员组成的巴马弄坤采石场“12·5”事故调查组对事故进行调查，并邀请自治县监察委员会、人民检察院派员对事故调查进行监督。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，采取查勘事故现场、查阅档案资料、询问有关人员等方法采集证据。依据有关法律法规的规定，通过综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故有关单位和责任人的处理建议及

安全生产事故隐患防范和整改措施。报告如下：

一、事故概况

（一）事故发生时间：2019年12月5日15时左右。

（二）事故发生地点：巴马瑶族自治县巴马镇法福村作友屯东北面，巴马弄坤采石场治理复垦工作面坡顶右上方。

（三）事故发生单位：巴马弄坤采石场。

（四）事故伤亡情况：1人死亡（陈园业，男，汉族，1990年9月19日出生，身份证号码：5303[redacted]，户口所在地：云南省曲靖市罗平县[redacted]。持有挖掘机操作证，级别：中级，证书号：1919JX05WJD02126，发证时间：2019年2月2日，有效期：6年）。

（五）直接经济损失：166万元。

二、项目和事故相关单位概况

（一）矿山地质环境保护与土地复垦项目概况

1. 项目名称

巴马弄坤采石场矿山地质环境保护治理与土地复垦项目。

2. 项目概况

经巴马弄坤采石场申请，巴马瑶族自治县人民政府于2019年8月12日同意巴马弄坤采石场开展矿山地质环境保护治理与土地复垦，期限自2019年8月20日至2020年2月20日止。2019年9月16日，河池市精诚矿业技术服务有限公司组织专家组，对广西金科地矿技术有限公司编制的《巴马弄坤采石场闭坑矿山地

质环境保护与土地复垦方案报告表》进行技术评审并通过评审。

巴马弄坤采石场矿山地质环境保护治理与土地复垦项目完成后，预计共复垦土地面积5.057h㎡。经费概算总额4952764.69元，其中地质环境恢复治理概算总额为4536767.06元，土地复垦投资概算总额415997.63元。单位面积地质环境恢复治理与复垦费用40389.5元/亩。

2019年9月18日，巴马瑶族自治县自然资源局向巴马弄坤采石场下发“巴马瑶族自治县自然资源局关于巴马弄坤采石场申请开展矿山地质环境恢复治理和土地复垦的复函”，同意巴马弄坤采石场开展矿山地质环境恢复治理和土地复垦工作，巴马弄坤采石场于2019年9月23日正式实施矿山地质环境保护治理与土地复垦工程项目。

（二）事故相关单位概况

1.项目单位：巴马弄坤采石场

巴马弄坤采石场位于巴马瑶族自治县巴马镇法福村作友屯东北面。企业经济类型：个人独资企业。工商注册号：451227000100305（1-1）。企业有6个股东，主要负责人：龙柳冰，项目负责人：张秋洁。《采矿许可证》证号：C4512272009097120036862，有效期限：2016年7月9日至2019年7月9日。《安全生产许可证》编号：（桂M）FM安许证字〔2016〕Y0024号，有效期：2016年6月24日至2019年6月23日。巴马弄坤采石场负责具体实施本场地质环境恢复治理和土地复垦项目。

2.主管单位:巴马瑶族自治县自然资源局

巴马瑶族自治县自然资源局为巴马瑶族自治县人民政府组成部门，机构性质为行政机关，负责人：罗金亮，统一信用代码：11451227008090573A，机构地址：巴马瑶族自治县巴马镇寿乡大道462号。根据《自治县党委办公室 自治县人民政府办公室关于印发<巴马瑶族自治县自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（巴办发〔2019〕40号）第三条第（八）项："负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程，负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、林业、湿地和草原（地）生态保护修复等工作…"的规定，巴马瑶族自治县自然资源局对巴马弄坤采石场地质环境恢复治理和土地复垦项目负有监督管理职责，由国土空间生态修复股负责，目前暂时由地质勘查矿产资源保护和矿业权管理股（以下简称地矿股）负责。按照安全生产"谁主管谁负责""一岗双责""三管三必须"的规定，巴马瑶族自治县自然资源局及相关工作人员同时对项目负有安全生产监督管理职责。

3.事故所在地党委、人民政府：巴马镇党委、人民政府

巴马瑶族自治县巴马镇人民政府属于行政机关，机构性质为机关，负责人：陆盛昌，统一信用代码：11451227008090709l，机构地址：巴马瑶族自治县巴马镇解放街。按照《中华人民共和国安全生产法》第八条第三款的规定，负责辖区内的安全生产监

督检查工作，对巴马弄坤采石场地质环境恢复治理和土地复垦项目建设负有安全生产监督检查职责。

三、事故发生经过、救援和处置情况

2019 年 12 月 5 日 11 时，根据巴马弄坤采石场的申请，河池市隆太爆破工程有限公司巴马分公司技术员黄飞、冉佳等人到巴马弄坤采石场实施爆破作业。13 时许，河池市隆太爆破工程有限公司巴马分公司爆破员完成爆破作业后，一直在爆破现场附近的陈园业在没有安全管理人员现场监督指挥、未进行爆破作业现场安全确认的情况下，驾驶挖掘机进入现场进行排险作业。15 时左右，陈园业在驾驶挖掘机进行作业时，因爆破致使工作平台岩层松裂、挖掘机作业振动造成平台边沿岩石突然垮塌，致使陈园业与挖掘机从台阶翻落下约 120 米的工作面坡脚，陈园业被甩出挖掘机驾驶室约 3 米，项目负责人张秋洁等人接到报告后，马上赶到坠落地点，发现陈园业受伤极为严重，张秋洁立即打电话告知巴马弄坤采石场负责人龙柳冰，安排人员施救和维护现场，约 15 时 20 分赵伟等人将陈园业送往巴马县人民医院，16 时左右到达医院急诊室进行抢救，约 17 时，陈园业经过抢救无效死亡。

事故发生后，接到事故报告的自治县人民政府办公室、应急管理局、自然资源局、巴马镇人民政府等单位领导立即赶赴事故现场，了解事故发生经过，协调处理善后事宜，责令巴马弄坤采石场停止作业、立即封闭事故现场、配合事故调查处理。2019

年12月25日，在多方协调下，巴马弄坤采石场负责人龙柳冰与陈园业家属达成赔偿协议，由龙柳冰一次性全额赔偿106万元给家属，家属自行处理死者善后事宜。目前，家属情绪稳定，没有提出任何异议。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

巴马弄坤采石场在爆破作业前后，没有安排安全管理人员进行现场安全管理，在没有对爆破作业现场进行安全确认的情况下，陈园业擅自驾驶挖掘机在爆破后的现场进行排险作业，由于爆破致使岩层松裂，挖掘机作业振动造成工作平台边沿突然垮塌，陈园业与驾驶的挖掘机直接翻落至工作面坡脚，导致了事故的发生。

（二）间接原因

1.巴马弄坤采石场

（1）没有建立健全和组织修订符合本单位实际的安全生产责任制。根据巴马弄坤采石场提供的材料，其安全生产责任制还是多年前制定的采石场安全生产责任制，没有根据巴马弄坤采石场环境恢复治理和土地复垦（以下简称治理复垦）工程设计的实际，建立健全和组织修订从采石场主要负责人至一般员工的全员安全生产责任制。从2019年5月4日至11月5日召开的6次会议记录台账看，没有落实安全生产责任制的具体内容，主要负责人和现场负责人都没有主持会议，而且会议记录基本上是杂乱无

章的属于教育和培训方面的内容。

（2）没有结合实际依法制定本单位安全生产规章制度和操作规程。从巴马弄坤采石场现有的规章制度和操作规程看，仍然是多年前采石场制定的内容，其中部分内容已不符合当前法律法规的规定，也不符合治理复垦工作的实际，更没有具体落实的检查和记录台账。如爆破作业已经由专业公司进行，其爆破人员、爆破作业、爆破物资储存使用管理等是专业公司负责，但巴马弄坤采石场仍然列为本单位管理制度和操作规程制定的内容，却没有爆破作业前后安全确认和排险方面的现场安全管理内容。

（3）没有组织制定本单位的安全生产教育和培训计划，没有严格按照工程设计开展治理复垦工作。治理复垦前，采石场没有制定教育和培训计划，从2019年5月3日至11月5日进行的8次培训记录台账看，存在培训目的不明确、没有针对性、记录内容简单罗列和杂乱无章、多次雷同和缺乏真实性等问题，台账记录的内容“提纲化”、“空泛化”，负责项目实施的主管负责人张秋洁未经过安全管理方面的培训，不具备治理复垦方面的安全生产知识和管理能力。从治理复垦现状看，没有进行治理复垦前相关业务技术培训，主要负责人和现场负责人对治理复垦工作面的划分、台阶高度和宽度、坡面角大小、防护设施等都不了解、说法不一，造成项目施工没有按照工程设计进行作业，如第Ⅰ治理复垦工作面上半部台阶全部炸塌形成“一面墙”，不符合治理复垦工程设计要求。

（4）事故隐患排查治理工作不规范、形式化。没有按照制定的事故隐患排查治理制度开展符合治理复垦工作实际的定期和专项检查，从2019年4月18日至11月18日仅仅开展的7次隐患排查治理工作看，排查记录只有6个方面的问题，其中不戴安全帽就有3个，而且没有立即整改的措施，显而易见，巴马弄坤采石场隐患排查没有形成制度化，且工作开展不彻底、简单化，台账记录不规范、应付式，问题整改落实不严肃、不严格。

（5）安全检查流于形式，现场安全管理不到位。从巴马弄坤采石场的每日安全生产检查台账看，2019年10月15日至12月3日，共有48次检查记录，其中有44次只有“正常”两个字，另4次相对完整的记录中有3次主要是对未戴安全帽的检查和整改。在发生事故的复垦施工地点，在进行爆破作业前后，专职安全管理人员黄剑富一直在采石场配电房处用对讲机遥控管理，也没有安排其他人到现场进行监督，致使陈园业冒险进入爆破后的作业现场违章作业，现场管理的疏忽，导致了事故的发生。

2.巴马瑶族自治县自然资源局没有严格履行安全生产监督管理职责。

（1）没有认真落实安全生产监督管理责任。

2019年12月16日，为做好事故调查工作，巴马弄坤采石场“12·5”事故调查组向自治县自然资源局发函，要求于2019年12月17日18时前提供与事故相关的材料，但至2020年3月25日都没有完整提交“安全生产领导机构和人员配置及职责”“根

据工作职责对巴马弄坤采石场等复垦矿山的安全生产检查方案、检查记录、安全隐患整治台账”“巴马弄坤采石场12·5事故后，对巴马弄坤采石场等复垦矿山采取的措施材料”等证据材料。以上事实充分说明自治县自然资源局没有按照“谁主管谁负责”、“一岗双责”的规定建立从主要领导到主要业务人员的安全生产责任制，没有全面落实安全生产监督管理责任。

（2）不严格履行安全生产监督管理职责。

①自治县自然资源局于2019年11月2日制定下发了《巴马瑶族自治县自然资源局关于依法开展安全生产大排查大整治工作方案的通知》，方案内容大部分与《关于印发巴马瑶族自治县开展安全生产隐患大排查大整治工作方案的通知》（巴办发〔2019〕128号）相同，部分段落照抄照搬，对相关行业领域的检查内容提纲式罗列带过，特别是对非煤矿山领域没有制定具体的可操作的排查整治方案。

②2019年12月1日自治县人民政府批转河池市委市政府《关于印发<河池市严厉整治矿业秩序十三条措施>的通知》至自治县自然资源局、应急管理局等部门，但自治县自然资源局一直没有向自治县安委办提交任何落实材料。

③2019年12月5日巴马弄坤采石场发生事故致人死亡，12月6日自治县自然资源局向巴马弄坤采石场下达《安全隐患整改通知书》，事故已经造成人员死亡，而不是存在安全隐患需要整改，应是按照法定程序下达《停工停产通知书》，在履行职责过

程中不严格。

（3）没有建立健全项目管理制度，对项目的实施缺乏指导、管理和监督。

自治县自然资源局在2019年备案同意的矿山治理复垦项目3个，总投资1000多万元，开采的石料20多万立方米，治理过程中有爆破作业、高处作业、粉尘、噪声、电气等危险作业和职业危害。作为项目主管部门，自治县自然资源局没有按照规定成立专门的管理机构，也没有建立健全治理复垦项目管理制度，更没有具体的指导、管理和监督工作方案。在监督检查过程中，认为项目实施过程的安全管理是业主自身的事情，只是走过场的口头督促，对监督检查工作走马观花，在履行职责方面严重失职。

（4）实施的监督检查工作不真实。

根据自治县自然资源局提交的证据，从2019年7月14日开始，采用河池市自然资源局2019年11月1日下发的《关于开展全市矿山安全生产大检查工作的通知》附件《实地检查情况表》，对巴马弄坤采石场进行安全检查，而《实地检查情况表》是南丹县“9·28”事故后，河池市自然资源局主要针对地下矿山的安全检查，但自治县自然资源局从2019年7月14日至11月26日，对巴马弄坤采石场的7次检查中都采用了《实地检查情况表》进行记录，其中在11月1日前有5次，且记录的大部分检查内容相似，一些检查记录的内容与实际不符，对巴马弄坤采石场安全管理混乱、没有按照治理复垦工程设计进行施工的行为视而不

见，监督检查工作走过场，检查记录轻描淡写，有的自相矛盾。

3.巴马镇人民政府没有全面履行安全生产属地管理职责。

（1）安全生产属地管理责任落实不清。

根据自治县党委办公室、人民政府办公室《关于印发<巴马瑶族自治县安全生产“党政同责，一岗双责”暂行规定>的通知》（巴办发〔2015〕78号）中第七条规定：“乡镇人民政府主要负责人是本辖区安全生产第一责任人，对本辖区安全生产工作负全面领导责任，担任本级政府安全生产委员会主任”，而巴马镇党委、政府仅成立领导小组，而不是安全生产委员会。在下发《关于调整2019年度巴马镇安全生产和消防安全工作领导小组组成成员及责任分工的通知》（巴镇发〔2019〕4号）中，把镇安委办的综合协调职责放在实质上不存在的“安监办”，把安全生产和消防安全的综合协调机构混合起来，不符合当前政策文件规定。同时，没有制定从镇主要领导到相关工作人员的安全生产责任清单，充分说明巴马镇在安全生产工作上责任不清。

（2）对安全生产监督检查职责不明、落实不到位。

巴马镇在2019年11月2日制定的大排查大整治方案中，大部分内容与上级文件雷同，有“煤矿”领域的排查整治，有对“重大事故隐患”的直接督促整改销号，有对“整改不达到要求的关闭取缔”，这些工作内容有的根本不存在，有的根本不具有职权。方案对重点领域排查整治不突出，如对矿山的排查整治主要由包村组长负责指导落实，没有由分管领导亲自负责，以致造成对矿

山的监督检查工作谁也没有真正的检查落实。从巴马镇提交的2019年5月至12月5日的22次现场检查记录看，检查内容简单，检查出的问题少或没有，整改要求不具备约束力。这些问题的存在，充分说明巴马镇在安全生产监督检查方面职责不明、落实不到位。

（3）安全生产监督检查工作不实。

①对巴马弄坤采石场的监督检查不实。巴马镇提供的对巴马弄坤采石场的监督检查记录，从2019年1月至12月20日共10次，其中巴马弄坤采石场在6月24日《安全生产许可证》到期，自治县应急管理局已经下达停产指令，巴马弄坤采石场已经停产生产，自治县自然资源局在2019年9月18日才下文同意采石场治理复垦，但巴马镇工作人员在7月22日和8月28日的检查中，检查的内容有“挖掘机作业时，开采台阶是否符合规定高度”、“边坡底部有无人员作业、停留”、“现场粉尘控制不到位”等内容，而且被检查对象10次签字是“龙柳冰”，经过与龙柳冰本人确认，签字不是其本人所为。同时，现场检查人员也只有1个人签字。

②询问笔录与实际工作对不上。事故调查组成员在对巴马镇国土规建环保安监站负责人、分管自然资源和应急管理的副镇长进行询问时，都说已经按照上级要求对矿山开展监督检查工作，但从提交的证据材料看，有2人没有到过矿山的检查证据。

③提供的一些证据材料不实。巴马镇提交的现场监督检查图

片中，有一些是2017年和2018年对矿山和尾矿库的检查图片。大排查大整治工作是2019年11月开始，提交的大排查大整治工作汇报是全年汇报的版本，空泛而谈，甚至有6月份“安全宣传咨询日”的内容等。

（三）事故性质

经调查认定，巴马弄坤采石场“12·5”事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任

（一）事故发生单位及相关人员的责任

1.巴马弄坤采石场

巴马弄坤采石场开展的安全生产检查流于形式，事故隐患排查治理工作不规范、记录不全、不够真实，没有落实现场安全管理规定，没有严格教育和督促本单位从业人员严格执行本单位安全生产规章制度和安全操作规程，没有严格按照工程设计开展治理复垦工作，没有全面落实企业安全生产责任制，对巴马弄坤采石场“12·5”事故的发生负直接责任。

2.巴马弄坤采石场龙柳冰

龙柳冰，巴马弄坤采石场法定代表人、负责人，在项目实施过程中，没有按照有关法律法规的规定建立健全符合本单位实际的安全生产责任制，没有结合本单位实际依法组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，没有组织制定并严格实施本单位的安全生产教育和培训计划，督促、检查安全生产工作不到位，没

有按照要求开展隐患排查治理工作，对巴马弄坤采石场“12·5”事故的发生负领导责任。

3.巴马弄坤采石场张秋洁

张秋洁，巴马弄坤采石场治理复垦项目负责人，主要负责项目实施的日常事务（按照“三管三必须”规定，包括安全生产管理工作），未经过安全管理方面的培训，不具备治理复垦方面的安全生产知识和管理能力。在项目实施过程中，擅自将项目部分工程发包给没有任何资质的个人承包，没有按照规定检查治理复垦工程的安全生产状况，没有及时制止和纠正安全员不在作业现场监督的违章行为，对巴马弄坤采石场“12·5”事故的发生负主要责任。

4.巴马弄坤采石场黄剑富

黄剑富，巴马弄坤采石场专职安全员，在项目实施过程中，没有制定符合本单位实际的安全生产规章制度和操作规程、安全生产教育和培训计划，事故隐患排查治理工作不规范、走过场，安全检查流于形式，没有在危险作业现场进行监督管理，造成挖掘机驾驶员的违章作业行为没有得到及时制止和纠正，现场安全管理严重缺失，对巴马弄坤采石场“12·5”事故的发生负主要责任。

5.巴马弄坤采石场陈园业

陈园业，巴马弄坤采石场挖掘机驾驶员，负责治理复垦工作面爆破作业后的排险工作。在没有安全管理人员进行现场监督管

理、没有对爆破作业现场进行安全确认的情况下，陈园业擅自驾驶挖掘机在爆破后的现场进行排险作业，安全意识淡薄，违章作业，是导致事故发生的直接原因，对巴马弄坤采石场“12·5”事故的发生负直接责任。

（二）相关监督管理单位及相关人员的责任

1.巴马瑶族自治县自然资源局及相关人员的责任

（1）巴马瑶族自治县自然资源局

巴马瑶族自治县自然资源局没有认真落实行业主管部门安全生产监督管理责任，没有督促相关人员严格履行安全生产监督管理职责，没有建立健全矿山治理复垦项目管理制度，对项目的实施缺乏指导、管理和监督，实施的监督检查工作不真实，对巴马弄坤采石场“12·5”事故的发生负主要责任。

（2）巴马瑶族自治县自然资源局罗金亮

罗金亮，巴马瑶族自治县自然资源局局长。在巴马弄坤采石场开展矿山治理复垦过程中，没有全面落实行业主管部门安全生产第一责任人的责任，不认真履行安全生产监督管理职责，督促项目监督检查工作不到位，对本局工作人员在工履职中的不真实行为失察，对巴马弄坤采石场“12·5”事故的发生负重要领导责任。

（3）巴马瑶族自治县自然资源局马 兰

马 兰，巴马瑶族自治县自然资源局副局长。作为自然资源局分管安全生产和矿山治理复垦项目的领导，在巴马弄坤采石场

开展矿山治理复垦过程中，没有严格落实行业主管部门安全生产监督管理责任，不正确履行安全生产监督管理职责，没有督促地矿股建立健全矿山治理复垦项目管理制度，对项目的实施缺乏指导、管理和监督，实施的监督检查工作不真实，对巴马弄坤采石场“12·5”事故的发生负主要领导责任。

（4）巴马瑶族自治县自然资源局盘荣强

盘荣强，自治县自然资源局地矿股负责人。作为矿山治理复垦项目监督管理具体负责人，在巴马弄坤采石场开展矿山治理复垦过程中，不依法严格履行安全生产监督检查职责，没有根据全县3个矿山治理复垦实际建立健全项目管理制度，对项目的实施缺乏针对性指导、管理和监督，没有依法督促巴马弄坤采石场严格按照治理复垦工程设计要求开展治理复垦工作，对治理复垦项目实施的监督检查工作不真实，对巴马弄坤采石场“12·5”事故的发生负直接责任。

2.巴马镇党委、人民政府相关人员的责任

（1）巴马镇人民政府

巴马镇人民政府对安全生产属地管理责任落实不清，对安全生产监督检查职责不明、落实不到位，相关工作人员在安全生产监督检查工作中没有全面履行安全生产属地管理监督检查职责，对巴马弄坤采石场“12·5”事故的发生负有责任。

（2）巴马镇党委覃锋、人民政府陆盛昌

巴马镇党委书记覃锋、人民政府镇长陆盛昌基本履行了法律

法规和《广西壮族自治区党政领导干部安全生产责任制实施细则》规定的有关职责、落实了党委和政府有关工作部署，对巴马弄坤采石场“12·5”事故的发生不承担领导责任。

（3）巴马镇人民政府黄华艳

黄华艳，巴马镇人民政府副镇长，分管负责全镇安全生产等工作，没有组织制定并落实本单位安全生产责任清单，对安全生产监督检查职责不明、落实不到位，在安全生产监督检查工作中检查不到位，没有认真履行安全生产工作职责，对巴马弄坤采石场“12·5”事故的发生负主要领导责任。

（4）巴马镇人民政府黄斌锋

黄斌锋，巴马镇人民政府副镇长，分管负责全镇自然资源等工作，没有按照规定督促国土规建环保安监站履行监督检查职责，对安全生产监督检查工作，履行安全生产工作职责不到位，对巴马弄坤采石场“12·5”事故的发生负重要领导责任。

（5）巴马镇国土规建环保安监站蒙孝

蒙孝，巴马镇国土规建环保安监站负责人，对本单位的安全生产职责和“一岗双责”不清楚，没有按照规定履行监督检查职责，对安全生产监督检查工作没有认真履行安全生产监督检查职责，对巴马弄坤采石场“12·5”事故的发生负直接责任。

六、对责任单位及责任人处理建议

（一）对事故发生单位和相关责任人的处理

1. **巴马弄坤采石场**违反了《中华人民共和国安全生产法》（主

席令第十三号）第二十四条第一款、第三十八条第一款、第四十条、第四十一条和《土地复垦条例》（国务院令第592号）第十四条第一款的规定，对巴马弄坤采石场“12·5”事故负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》（主席令第十三号）第一百零九条第（一）项的规定，建议由巴马瑶族自治应急管理局对巴马弄坤采石场处二十二万元的罚款。

2.巴马弄坤采石场主要负责人龙柳冰违反了《中华人民共和国安全生产法》（主席令第十三号）第十八条第（一）（二）（三）（五）项的规定，对巴马弄坤采石场“12·5”事故负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》（主席令第十三号）第九十二条第（一）项的规定，建议由巴马瑶族自治应急管理局对龙柳冰处2018年年收入百分之三十的罚款。

3.巴马弄坤采石场项目管理负责人张秋洁违反了《中华人民共和国安全生产法》（主席令第十三号）第四十六条第一款的规定，对巴马弄坤采石场“12·5”事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》（主席令第十三号）第一百条第一款的规定，建议由巴马瑶族自治应急管理局对张秋洁处一万九千元的罚款。

4.巴马弄坤采石场安全员黄剑富违反了《中华人民共和国安全生产法》（主席令第十三号）第二十二条第（一）（二）（五）（六）项的规定，对巴马弄坤采石场“12·5”事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》（主席令第十三号）

第九十三条的规定，建议由巴马瑶族自治应急管理局提请颁证单位撤销黄剑富安全生产管理人员资格证。

5.巴马弄坤采石场挖掘机驾驶员陈园业违反了《中华人民共和国安全生产法》（主席令第十三号）第五十四条的规定，对巴马弄坤采石场“12·5”事故负有责任，鉴于陈园业在事故中已经死亡，建议不予追究其责任。

（二）对相关监督管理单位及人员的处理建议

1.对巴马瑶族自治县自然资源局及相关人员的处理建议

（1）巴马瑶族自治县自然资源局违反了《广西壮族自治区行政过错责任追究办法》（广西壮族自治区人民政府令第24号）第十一条第（三）（四）（六）项和《巴马瑶族自治县安全生产“党政同责，一岗双责”暂行规定》（巴办发〔2015〕78号）第十三条第（二）（三）项的相关规定，对巴马弄坤采石场“12·5”事故负有责任，依据《广西壮族自治区行政过错责任追究办法》（广西壮族自治区人民政府令第24号）第二十八条的规定，建议责令巴马瑶族自治县自然资源局向自治县人民政府作书面检查。

（2）巴马瑶族自治县自然资源局局长罗金亮违反了《广西壮族自治区行政过错责任追究办法》（广西壮族自治区人民政府令第24号）第七条第（十一）（十三）项和《巴马瑶族自治县安全生产“党政同责，一岗双责”暂行规定》（巴办发〔2015〕78号）第十四条第（三）（四）（五）项的相关规定，对巴马弄坤采石场“12·5”事故负有责任，依据《广西壮族自治区行政过错

责任追究办法》（广西壮族自治区人民政府令第24号）第三十条第三款的规定，建议责令罗金亮向自治县人民政府作书面检查。

（3）巴马瑶族自治县自然资源局副局长马 兰违反了《广西壮族自治区行政过错责任追究办法》（广西壮族自治区人民政府令第24号）第十一条第（三）（四）（六）项和《巴马瑶族自治县安全生产“党政同责，一岗双责”暂行规定》（巴办发〔2015〕78号）第十五条第（一）（三）（四）项的相关规定，对巴马弄坤采石场“12·5”事故负有责任，依据《广西壮族自治区行政过错责任追究办法》（广西壮族自治区人民政府令第24号）第三十条第二款的规定，建议责令马 兰向自治县人民政府作书面检查。

（4）巴马瑶族自治县自然资源局地矿股股长盘荣强违反了《广西壮族自治区行政过错责任追究办法》（广西壮族自治区人民政府令第24号）第十一条第（三）（四）（六）项的相关规定，对巴马弄坤采石场“12·5”事故的发生负有责任，依据《广西壮族自治区行政过错责任追究办法》（广西壮族自治区人民政府令第24号）第三十条第一款的规定，建议取消盘荣强2019年度评优评先资格。

2.对巴马镇人民政府及相关人员的处理建议

（1）巴马镇人民政府违反了《广西壮族自治区行政过错责任追究办法》（广西壮族自治区人民政府令第24号）第十一条第（三）（四）（六）项和《巴马瑶族自治县安全生产“党政同责，

一岗双责”暂行规定》（巴办发〔2015〕78号）第五条第（三）（七）项的相关规定，对巴马弄坤采石场“12·5”事故负有责任，依据《广西壮族自治区行政过错责任追究办法》（广西壮族自治区人民政府令第24号）第二十八条的规定，建议责令巴马镇人民政府向自治县人民政府作书面检查。

（2）巴马镇人民政府副镇长黄华艳违反了《广西壮族自治区行政过错责任追究办法》（广西壮族自治区人民政府令第24号）第十一条第（三）（四）（六）项和《巴马瑶族自治县安全生产“党政同责，一岗双责”暂行规定》（巴办发〔2015〕78号）第九条第（三）（六）项的相关规定，对巴马弄坤采石场“12·5”事故负有责任，依据《广西壮族自治区行政过错责任追究办法》（广西壮族自治区人民政府令第24号）第三十条第二款的规定，建议责令黄华艳向自治县人民政府作书面检查。

（3）巴马镇人民政府副镇长黄斌锋违反了《广西壮族自治区行政过错责任追究办法》（广西壮族自治区人民政府令第24号）第十一条第（三）（四）（六）项和《巴马瑶族自治县安全生产“党政同责，一岗双责”暂行规定》（巴办发〔2015〕78号）第十条第（三）（四）项的相关规定，对巴马弄坤采石场“12·5”事故负有责任，依据《广西壮族自治区行政过错责任追究办法》（广西壮族自治区人民政府令第24号）第三十条第三款的规定，建议责令黄斌锋向自治县人民政府作书面检查。

（4）巴马镇国土规建环保安监站站长蒙 孝违反了《广西壮族自治区行政过错责任追究办法》（广西壮族自治区人民政府令

第24号）第十一条第（三）（四）（六）项的相关规定，对巴马弄坤采石场“12·5”事故的发生负有责任，依据《广西壮族自治区行政过错责任追究办法》（广西壮族自治区人民政府令第24号）第三十条第一款的规定，建议取消蒙 孝2019年度评优评先资格。

七、事故防范和整改措施

（一）强化“红线”意识，树立安全发展理念。各乡镇县直各有关部门特别是巴马镇人民政府、自治县自然资源局要加强学习习近平总书记关于“发展决不能以牺牲人的生命为代价”的重要论述，学习安全生产法律法规、规章、规定，深刻分析事故发生的原因，在责任面前不要一推了之，要认真剖析工作中履职不到位的危害，实事求是地从自身工作不足方面查找原因，主动履职，勇于担当，敢于负责，把生命至上、安全发展理念融入安全生产工作全过程，树立新时代领导干部新风尚，营造新时代良好的工作氛围。

（二）认真吸取事故教训，落实安全生产责任。各生产经营单位特别是巴马弄坤采石场要深刻汲取“12·5”事故教训，严格遵守安全生产法律、法规、规章、标准，进一步强化安全生产“红线”意识，全面落实安全生产主体责任，建立健全安全生产责任制，制定和完善各项管理制度和操作规程，严格落实安全生产教育和培训规定；在生产经营活动中，加强生产安全事故隐患排查治理工作，强化安全生产检查和作业现场安全管理，采取有力措施，有效防范类似事故发生。

（三）强化部门监管责任，明确监督管理职责。全县负有安全生产监督管理职责的部门，要按照有关法律法规和“谁主管，谁负责”“三管三必须”的规定，全面落实安全生产监管责任，厘清内部责任清单，认真履行安全生产监督检查职责；自治县自然资源局在矿山治理复垦工程项目实施过程中，要建立健全项目管理制度，督促监督检查人员依法依规对项目进行全覆盖、全过程、针对性的指导、管理和监督检查，督促项目实施单位落实安全生产主体责任、事故隐患排查治理、安全教育培训、作业现场管理等工作；在日常工作中，要求相关人员要履职担当、求真务实、严格执法，坚决遏制类似事故发生。

（四）落实属地管理责任，依法依规履行职责。各乡镇要根据有关法律法规和“党政同责，一岗双责，齐抓共管”“三管三必须”“谁主管，谁负责”的规定，进一步明确基层党委、政府安全生产监督检查职责，厘清安全生产监督检查责任；巴马镇要按照有关法律法规的规定，结合本镇实际，制定安全生产监督检查工作计划，督促监督检查人员履职担当、脚踏实地、扎扎实实开展工作；同时，督促有关工作人员加强安全生产法律法规和业务学习，按照职责规定和上级工作部署要求，依法依规对生产经营单位开展监督检查工作，及时消除安全风险，治理事故隐患，有效预防安全生产事故的发生。

巴马弄坤采石场“12·5”事故调查组

2020年4月3日